AGULA
INSURANCE

КОМПЛАЕНСЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Бичиг баримтын төрөл:	Журам
Хамрах хүрээ:	Агула Даатгал ХХК
Нууцын зэрэглэл:	Бүх ажиллагсдад нээлттэй
Бичиг баримтын нэр:	Комплаенсын үйл ажиллагааны журам
Хариуцах газар, алба:	Комплаенс хариуцсан ажилтан
Батлагдсан огноо:	2021/12/27
Шинэчилж сайжруулсан огноо:	
Хянасан:	Д.Долгор/Ерөнхий захирал
Баталсан:	Т.Бат-Өлзий/Гүйцэтгэх захирал
Тушаалын огноо, дугаар	2021/12/27-ны 11 тоот
Хуудасны тоо:	7 хуудас

ХАЯГ БАЙРШИЛ:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Олимпын гудамж, Нью Хоризонс оффис, 802 тоот
Tel: +976-72101010:
Info@agula.mn
http://www.agula.mn

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
2021 ОН
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527
9021080196



КОМПЛАЕНСЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Агула даатгал ХХК (цаашид "Байгууллага" гэх)-ийн Комплаенсын үйл ажиллагааны журам (цаашид "Комплаенсын журам" гэх)-ын зорилго нь байгуулагад Комплаенсын бодлого, чиг үүргийг оновчтой зөв зохион байгуулж хэрэгжүүлэх, Комплаенсын эрсдэлээс сэргийлэх журмыг тодорхойлоход оршино.

1.2. Энэхүү Комплаенсын журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:

1.4.1 "Комплаенс" гэж Байгууллагын дотоодод мөрдөгдөх журам, заавар зэрэг нь Монгол Улсын хууль тогтоомж болон мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын дүрэм журамд нийцэж буй эсэхийг тодорхойлж, удирдлага болон нийт газар, хэлтэстэй хамтран нийцлийг хангуулах, зохицуулагч байгууллагаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлэх, түүнчлэн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх зэрэг ажиллагааг;

1.4.2 "Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан" гэж Байгууллагын Комплаенсын чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа ажилтанг;

1.4.3 "Комплаенсын соёл" гэдэгт Ажилтнууд ажлын байрандаа ёс зүйн дүрэмд заасан стандарт, хэм хэмжээг дагаж мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, харилцагчид эрх тэгш, шударга хандаж үйлчлэх, байгууллага болон харилцагчийн хөрөнгө, мэдээллийг хамгаалах, шударга үнэнч байх, ажилдаа хариуцлагатай, сэтгэлээс хандах зэрэг мэргэжлийн болоод хувь хүний зан байдал, зан суртахууны хэм хэмжээ, стандартыг авч ойлгоно.

1.4.4 "Комплаенсын эрсдэл" гэж Хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагаас гаргасан нийтлэг зарчим, хэм хэмжээг биелүүлээгүй, мөн байгууллагын ёс зүйн дүрэм, дотоод журмыг зөрчсөний улмаас даатгалын хуулийн дагуу, эсвэл зохицуулагч байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээх, санхүүгийн алдагдал, торгуульд орох, нэр хүнд унах зэрэг эрсдэлийг;

1.4.5 "Зохицуулагч байгууллага" гэж Санхүүгийн Зохицуулах Хороог хэлнэ.

Хоёр. Баримтлах зарчим

2.1 Удирдах албан тушаалтан болон нийт ажилтнууд нь үйл ажиллагаандаа дараах Комплаенсын зарчмуудыг баримталж ажиллана. Үүнд:

2.1.1 Мэргэжлийн ёс зүйг сахих;

2.1.2 Хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх;

2.1.3 Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх;

2.1.4 Байгууллага болон харилцагчийн мэдээллийг хамгаалах;

2.1.5 Байгууллагын хөрөнгийг хамгаалах;

2.1.6 Зөрчил дутагдлыг мэдээлэх;

2.2 Комплаенсын үйл ажиллагаандаа баримтлах зарчим.

2.2.1 Бие даасан, хараат бус байдал;

2.2.2 Байнгын, тасралтгүй үйл ажиллагаа;

2.3 Комплаенсын ажилтанд баримтлах зарчим.

2.3.1 Албан ёсны статустай байх;



2.3.2 Ажилтныг Комплаенсын чиг үүрэгтэй нь ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх аливаа ажил үүрэг давхар томилохгүй байх;

2.3.3 Комплаенсын ажилтанг ажил үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгийг байгууллагын аль ч нэгжээс гаргуулж авах эрхтэй байх;

2.4 Байгууллагын ажилтнуудын үүрэг

2.4.1 Ажилтнууд аливаа ёс зүйн алдаа, зөрчил, дутагдлын талаарх мэдээллийг Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтанд шуурхай мэдэгдэх үүрэгтэй.

2.4.2 Нийт ажилтнууд ажил, үүргээ гүйцэтгэхдээ холбогдох хууль тогтоомж, дотоод журам, заавар болон ёс зүйн дүрэмд заасан хэм хэмжээг мөрдөнө.

2.4.3 Нийт ажилтнууд, Комплаенсын чиг үүргийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж Комплаенсын соёлыг төлөвшүүлэхэд идэвхитэй оролцоно.

2.4.4 Байгууллагын ажилтан бүр хариуцсан ажилдаа Комплаенс сэтгэлгээгээр хандаж, болзошгүй эсхүл бодитой бий болсон аливаа зөрчил, эрсдэлийн талаар Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтанд шуурхай мэдээлэх, мэдээлэл солилцох, санал гаргах, зөвлөлдөх зэргээр үр дүнтэй хамтарна.

Гурав. Комплаенс үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага

3.1 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан нь гүйцэтгэх удирдлагад харъяалагдаж, түүнд ажлаа тайлагнаж ажиллах бөгөөд байгууллагын Комплаенсын чиг үүргийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэн зохион байгуулж ажиллана.

3.2 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан байгууллагын дотоод хяналт хариуцсан нэгжид ажлаа шууд тайлагнаж ажиллах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Гүйцэтгэх удирдлагад шууд хандах эрхтэй байна.

3.3 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтныг ажилд томилох, чөлөөлөхдөө Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар шийдвэрлэнэ.

3.4 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан нь Комплаенсын чиг үүрэгтэй ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх аливаа албан тушаал, ажлыг давхар эрхлэхгүй байна.

3.5 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтны ажил үүргийг ажлын байрны тодорхойлолтод нарийвчлан заасан байна.

3.6 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтны мэргэжлийн ур чадварыг тогтмол шаталсан сургалт, дадлагажуулах хөтөлбөрөөр дээшлүүлж байна.

3.7 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан нь ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай төсөв, програм хангамж, бусад нөөцөөр хангагдсан байна.

3.8 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан нь байгууллагын Комплаенсын журам зөрчигдсөн үйлдэл, Комплаенсын аливаа зөрчлийн талаар нарийвчлан судалж шалгах, байгууллагын хууль, эрх зүй хариуцсан нэгж, ТУЗ-н дэргэдэх аудит хариуцсан хорооноос зөвлөгөө хүсэх, шаардлагатай бол энэ хүрээнд хөндлөнгийн мэргэжилтнээс зөвлөгөө авч ажиллах саналыг гаргаж болно.

3.9 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан, ажил үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор байгууллагын бусад газар, хэлтэс, нэгжийн ажилтантай харилцах, шаардлагатай баримт, мэдээлэлтэй танилцах, гаргуулж авах, програм хангамж, мэдээллийн системд нэвтрэх эрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд байгууллагын ажилтнууд шаардсан мэдээллээр ханган мэдээллийг гаргаж өгч ажиллана.

3.10 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан нь байгууллагын үйл ажиллагаа, гэрээ хэлэлцээртэй холбоотой аливаа эрх зүйн баримт бичиг, санхүүгийн тайлан, харилцагчийн мэдээлэл, бусад баримт бичигтэй танилцах эрхтэй байна.



Дөрөв. Эрх хэмжээ, чиг үүрэг

4.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

4.1.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх) нь Комплаенсын үйл ажиллагаа болон Комплаенсын эрсдэлийн удирдлагын бодлого, зарчмыг тодорхойлох, үр дүнтэй байдал, хэрэгжилтэд хяналт тавина.

4.1.2 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон харилцагчийг таньж мэдэх талаарх олон улсын зөвлөмж, шаардлагад нийцсэн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай байгууллагын Комплаенсын хөтөлбөрийг баталж, хэрэгжилттэй танилцана.

4.1.3 Комплаенсын журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үүссэн аливаа асуудлыг Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан Удирдлагын хороонд шуурхай танилцуулж, холбогдох шийдвэр, зөвлөмж авч ажилласан байдал болон Удирдлагын хорооноос тэдгээрийг хэрхэн үр дүнтэй, шуурхай шийдвэрлэсэн зэрэгт хяналт тавьж, шаардлагатай тохиолдолд даалгавар өгч ажиллана.

4.1.4 Комплаенсын чиг үүргийн хэрэгжилт, түүний дотор мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааны талаарх тайлантай хагас жилд нэг удаа танилцаж байна.

4.1.5 Комплаенсын чиг үүргийн хэрэгжилтийг өөрийн дэргэдэх аудит хариуцсан хороогоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.

4.2 Удирдлагын хороо нь дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

4.2.1 Удирдлагын хороо нь байгууллагын Комплаенсын журмыг боловсруулахад оролцох, ажилтнуудад танилцуулах, бодлого, журмын хэрэгжилтийг хангуулах замаар Комплаенсын эрсдэлийг үр дүнтэй удирдахад анхаарлаа хандуулж ажиллана.

4.2.2 Комплаенсын журмыг зөрчсөн үйлдэлд холбогдох арга хэмжээг авах ба зөрчил гаргасан ажилтанд Байгууллагын дотоод журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэх эсэхийг хэлэлцэнэ.

4.2.3 Байгууллагад учирч болзошгүй Комплаенсын эрсдэлийг тодорхойлж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд оролцох, санал, зөвлөмж өгөх.

4.2.4 Комплаенсын эрсдэлийн үр дүнтэй байдлын талаар хэлэлцэж, дүгнэлт гаргахад ТУЗ эсхүл ТУЗ-ийн дэргэдэх аудит хариуцсан хороонд тусалж зөвлөх, мэдээлэл өгөх, тайлагнах;

4.2.5 Комплаенсын эрсдэл буюу байгууллагын хуулийн дагуу болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хүлээх хариуцлага, зохицуулагч байгууллагын хориг арга хэмжээтэй холбоотой эрсдэл үүсгэж болзошгүй зөрчлүүд, санхүүгийн алдагдал, нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөх зөрчлүүдийн талаар ТУЗ-д шуурхай танилцуулах.

4.3 Комплаенс хариуцсан ажилтан дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

4.3.1 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан нь байгууллагын Комплаенсын эрсдэлээс үр дүнтэй сэргийлэхэд эрх бүхий албан тушаалтнуудтай хамтарч дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

4.3.1.1 Комплаенстай холбоотой журам, зааврыг боловсруулах, шинэчлэн сайжруулах, тэдгээрийн мөрдөж хэрэгжүүлэх ажиллагааг зохион байгуулах;



4.3.1.2 ТУЗ-аас баталсан хууль, эрх зүйн хэм хэмжээний болон бусад шаардлагуудыг тодорхойлох, нийцлийг үнэлэх журмыг мөрдүүлж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах;

4.3.1.3 Байгууллагын үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомжтой нийцээгүй гэж тооцогдох, эсхүл зөрчилдөж байх эрсдэл байгаа бол энэ талаар Удирдлагын хороонд шуурхай танилцуулах;

4.3.1.4 Комплаенсын эрсдэлийг илрүүлэхэд нийт ажилтнуудыг арга аргачлалаар хангах, илрүүлсэн зөрчлийг арилгах, эрсдэлийг бууруулахад удирдлага болон ажилтнуудтай хамтран ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх;

4.3.1.5 Комплаенсын эрсдэлийг үнэлж хэмжих аргачлалыг тодорхойлж гарган Комплаенсын эрсдэлийн үнэлгээг хийж байх;

4.3.1.6 Комплаенсын эрсдэлийн талаар ТУЗ-д тайлагнахад Удирдлагын хороонд дэмжлэг үзүүлж мэдээлэл хүргүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах;

4.3.1.7 Байгууллагын бусад дүрэм, журмаар тодорхойлогдсон чиг үүргүүд;

4.3.2 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан нь Комплаенсын эрсдэлд хамаарах хууль тогтоомж, дүрэм журам, түүний дотор Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, зохицуулагч байгууллагын зөвлөмж, тусгай зохицуулалтуудыг байгууллагад мөрдөж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллахдаа дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

4.3.2.1 Байгууллагын Комплаенсын журмыг холбогдох хууль, журам, олон улсын нийтлэг хэм хэмжээ, зөвлөмжид нийцүүлэн боловсруулж, тухай бүр шинэчлэн сайжруулж байх;

4.3.2.2 Байгууллагын дотоодод мөрдөж буй хөтөлбөр, журам, заавар нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын дүрэм журам, зөвлөмжид нийцэж буй эсэхэд санал дүгнэлт өгч, нийцлийг хангуулж ажиллах;

4.3.2.3 Комплаенсын холбоотой хууль, дүрэм, журмын талаар ажилтнуудад мэдээлэл өгөх, сургалт зохион байгуулах, шаардлагатай тохиолдолд зөвлөмж, гарын авлага бэлтгэж гаргах;

4.3.2.4 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, түүнтэй уялдуулан гаргасан Комплаенсын журам, Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага (FATF) зэрэг олон улсын зохицуулагч байгууллагуудаас гаргасан дүрэм, журам, зөвлөмжийг дагаж мөрдөх, хэрэгжилтийн үр дүнтэй байдалд хяналт тавьж ажиллах;

4.3.2.5 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай байгууллагын журмыг боловсруулах ба тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангуулах ажиллагааг зохион байгуулах.

4.3.2.6 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хүрээнд харилцагчийг таньж мэдэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх, дансны гүйлгээнд хяналт тавих, илэрсэн сэжигтэй гүйлгээг холбогдох байгууллагад мэдээлэх;

4.3.3 Комплаенсын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гадаад хамтын ажиллагааны баримт бичиг, гэрээ хэлцэл болон олон улсад нийтлэг мөрдөгддөг хууль, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахдаа дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

4.3.3.1 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаанд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангаж



ажиллах, холбогдох баримт бичиг боловсруулах, нарийвчилсан судалгаа хийхэд оролцож ажиллах;

4.3.3.2 Байгууллагын санхүүгийн баримт бичигт гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтнуудын гарын үсгийн баталгааг жил бүрийн эхний улиралд багтаан шинэчлэн авч, Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталгаажуулах;

4.3.3.3 Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас ирүүлсэн харилцагчийг таньж мэдэх талаарх (KYC) болон мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын асуулгад холбогдох мэдээллийг бэлтгэн хүргүүлэх.

4.3.3.4 Гадаадын санхүүгийн байгууллагатай шинэ харилцаа тогтоох, хамтран ажиллахад харилцагчийг таньж мэдэх ажиллагааны хүрээнд шаардлагатай мэдээлэл, баримт материалыг гаргуулж авах, холбогдох санал дүгнэлт гаргаж оролцох.

4.3.3.5 Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд гадаадын санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтийг хянаж мэдээлж ажиллах.

4.3.3.6 Эрх бүхий байгууллагаас байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтантай холбогдуулж ирүүлсэн лавлагаа, мэдээллийн хүрээнд эдгээр байгууллагуудтай хамтран ажиллах, удирдлагатай зөвшилцсөний дагуу холбогдох хариуг хүргүүлж ажиллана.

4.3.3.7 Эрх бүхий байгууллагаас харилцагчийн таньж мэдэх хүрээнд харилцагч болон данс, гүйлгээний талаар тодруулга авах, баримт материал гаргуулахтай холбоотой асуудлаар ирүүлсэн албан бичгийг байгууллагын хууль, эрх зүйн хариуцсан ажилтанд танилцуулан холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн хариуг бэлтгэж хүргүүлнэ.

Тав. Дотоод хяналтын чиг үүрэг хэрэгжүүлж буй нэгжтэй харилцах нь

5.1 Дотоод хяналтын тогтолцооны найдвартай, тогтвортой байдлыг хангахын тулд Комплаенсын ажилтан болон дотоод хяналтын алба нь бүтцийн хувьд бие даасан байдлаар тус бүрийн ажил үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах ба аудит болон Комплаенсын шалгалтын тайлан, үр дүнг харилцан мэдээлж ажиллана.

5.2 Дотоод хяналтын эрсдэл үнэлэх аргачлалд, Комплаенсын эрсдэл, үүний дотор мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлийн үнэлгээ багтсан байх бөгөөд Комплаенсын ажилтны ажил үүргийг шалгах боломжтой байна.

Зургаа. Хяналт, Тайлагнал

6.1 Комплаенсын асуудал хариуцсан ажилтан нь Комплаенсын хэрэгжилтийн үр дүнгийн талаар хагас жилд 1 удаа ТУЗ-д тайлагнана.

6.2 Эрх бүхий байгууллагын шалгалтаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн тайланг бэлтгэж заасан хугацаанд нь хүргүүлж ажиллана.

Долоо. Бусад

7.1 Журмыг зөрчсөн ажилтны үйлдэл, эс үйлдэхүй нь гэмт хэргийн шинжтэй бол Байгууллага хууль хяналтын байгууллагад хандаж шалгуулна.



7.2 Журмыг зөрчсөн холбогдох ажилтны үйлдэл, эс үйлдэхүйд эрүүгийн болон захиргааны хариуцлага хүлээлгэсэн эсэхээс үл хамааран Хөдөлмөрийн тухай хууль, Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулна.

7.3 Журмыг зөрчсөн ажилтны үйлдэл, эс үйлдэхүй нь Байгууллагын ажил хэргийн нэр хүндэд гэм хор учруулсан бол уг гэм хорыг тухайн ажилтан хариуцан арилгана.

7.4 Байгууллага, харилцагч болон гүйлгээний талаарх мэдээллийг эрх бүхий байгууллага хууль, журамд заасны дагуу гаргаж хүргүүлэх нь харилцагчийн мэдээллийг нууцыг задруулсанд тооцогдохгүй.

-АГУЛА ДААТГАЛ-